الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية			
وزارة التربية الوطنية		**ثانوية : أوكراف محمد مستغانم**	
الاختبار الأول للثلاثـي الأول		**السنـــــة الدراسية : 2019 / 2020**	
المستوى : الثانية ثانوي	**الشعبة : التسيير و الاقتصاد**	**المـادة : القـانون**	**عدد الصفحات : 02**
أستاذة المادة : أوغاري	**المدة : 02 ساعة**	**الاسم و اللقب :**	
.....			

الجـزء الأول : (06نقاط) أجب عن الأسئلة التالية

1- اعطي مفهوم القاعدة القانونية وأذكر خصائصها بدون شرح؟.....

.....

.....

.....

.....

2- ماهو معيار التمييز بين القانون الدولي الخـاص و القانون المدني.؟.....

.....

.....

.....

.....

3- عرف كل من :مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة.؟.....

.....

.....

.....

.....

الجـزء الثـاني : (06 نقاط) :

السند : **تلزم الدولة التجاربدفع الضرائب للخزينة العامة**

المطلوب :

1- ماذا تمثل هذه القاعدة ؟ عرفها

.....

.....

2- بين نوعها مع الشرح .....

.....

3- ما هو جزاء مخالفة هذا النوع من القواعد ؟ .....

.....

.....

4- في حالة حدوث نزاع بين الدولة و نقابة التجار ،ما هو القضاء الذي يفصل في هذا النزاع ؟ و لماذا ؟

.....

.....

.....

الجـزء الثالث : (08 نقاط)

وقائع القضية << بتاريخ 3-01-2017 قام السيد محمد ، ببيع عقار إلى رشيد ، فأحتج السيد علي ورفع دعوى قضائية لدى محكمة المسيلة يطالب فيها بعدم نفاذ هذا البيع نظرا للضرر الذي لحق به على أساس أن جزء من العقار شيد على أرضه ..... ،و بتاريخ 13 -04-2017 أصدرت محكمة المسيلة حكما هذا نصه (...و حيث أن المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت صحة أدعائه ،فقد حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا برفض دعوى المدعى و تقر بصحة البيع..... >>

بعد استشارت محاميه السيد :ياسين و الاستعانة الخبير العقاري السيد مراد و تحضير المسندات المطلوبة قام السيد علي بالطعن في الحكم .....

المطلـوب :

1- استند السيد علي في رفع دعواه و في طعنه في الحكم على مبدأين من مبادئ القضاء .أذكرهما ؟ وهل هناك مبادئ أخرى ؟مع الشرح

.....

.....

.....

.....

.....

2- الى أي جهاز تنتمي محكمة المسيلة ؟ عرفه

.....

.....

3- ماهو القضاء الذي يختص في المنازعات العادية ؟ و مماذا يتكون؟

.....

.....

4- ضمن أي فئة يندرج كل من السيد ياسين و مراد ؟ أشرح ذلك .

.....

.....

.....

بالتـــــــوفيق و السداد

2as.ency-education.com

الإجابة النموذجية لمادة القانون للثلاثي الاول السنة ثانية	العلامة
الجزء الاول :	
تعريف القاعدة القانونية :القاعدة هي أو الخلية التي يتكون منها القانون ، وهي خطاب موجه للأشخاص المعنيين بالأمر يأمرهم بفعل شيء أو ينهاهم عنه .**خصائص القاعدة القانونية : انها قاعدة سلوكية :.قاعدة عامة ومجردة :إنها قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء**	**2ن**
القانون الدولي الخاص: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص حين تشمل على عنصر أجنبي، تحديد المحكمة المختصة بالفصل فيها، والقانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة . **–القانون المدني**: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص الذين يخضعون للقانون الخاص ، وتطبق أحكام هذا القانون على العلاقات التي لا يوجد بشأنها نص في فروع القانون الخاص الأخرى .	**2ن**
–مبادئ القانون الطبيعي : يقصد بها مجموعة المبادئ والمثل العليا التي يسلم بها العقل الإنساني السليم بضرورتها لتنظيم العلاقات بين الأفراد و هي مستمدة من الطبيعة . **قواعد العدالة** : تعني بصفة عامة المساواة في الحكم بين الأفراد كلما كانت ظروفهم واحدة مع مراعاة الجانب الإنساني و الظروف الشخصية المحيطة بالفرد في كل حالة .	**2ن**
الجـزء الثاني :	
1تمثل هذه القاعدة : **قاعدة قانونية** : القاعدة هي أو الخلية التي يتكون منها القانون ، وهي خطاب موجه للأشخاص المعنيين بالأمر يأمرهم بفعل شيء أو ينهاهم عنه .	**1ن**
2نوعها :**قاعدة آمرة** : هي القاعدة التي لا يجوز مخالفة حكمها باعتبارها تتناول أمورا تتصل بالمصلحة العامة (المحافظة على النظام العام) .	**2ن**
3جزاء مخالفة هذا النوع من القواعد:**جزاء مادي فوري توقعه السلطة** ،إن مخالفة القاعدة القانونية جزاؤها مادي	**1ن**
4–في حالة حدوث نزاع بين الدولة و نقابة التجار القضاء الذي يفصل في هذا النزاع : القضاء الاداري : يفصل في النزاعات الادارية التي تكون الدولة طرفا فيها	**2ن**
الجـزء الثالث :	**1ن**
***1 -* حق اللجوء إلى القضاء**:فكل فرد في المجتمع يتبع حق اللجوء إلى القضاء مترا تبين له ذلك.	**1ن**
التقاضي على درجتين: للمواطن الحق في أن يلجا إلى درجتين من درجة التقاضي وهما المحكمة أو المجلس القضائي.	**1ن**
أ– المساواة أمام القضاء: كل المواطنون متساوون في حق التقاضي أمام المحاكم و قد نصت المادة 140 من الدستور على ذلك.	
ب– ازدواجية القضاء: هو نظام قضائيا تأخذ به بعض الدول مثل الجزائر كالقضاء الإداري والقضاء العادي.	**2ن**
2– تنتمي محكمة المسيلة الى **السلطة القضائية** **وتتمثل** السلطة القضائية في كافة الأجهزة التي تمارس اختصاصات الوظيفة القضائية أي وظيفة المحاكمة ومعناها معاقبة من ينتهك القانون	**1.5**
3– **القضاء العادي** : يتكون من المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية والمحكمة العليا.	
4– **أعوان القضاة أعوان ومساعدي القضاة**: هم موظفون يقومون بمساعدة القضاة في ممارسة وظيفتهم ومباشرة مهامهم في حالة خدمة	**1.5**

القضاء، كما يعاونون المتقاضين عند لجوئهم إلى القضاء	